



PUTUSAN

Nomor 894 PK/Pdt/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

TJIK AMAN bin ABDUL RAHMAN, bertempat tinggal di Jalan Toman 8 Blok X2 Nomor 8, RT 043, RW 017, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sapriadi Syamsudin, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat *Law Office Sapriadi Syamsudin, S.H., M.H. & Partners*, beralamat di Jalan AKBP H. Umar, Lr. Ogan Nomor 417, RT 004, RW 02, Kelurahan Ario Kemuning, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2024; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

L a w a n

Drs. JAUHARI EFFENDI BR, bertempat tinggal di Jalan Sukatani Nomor 64 – 2241, RT 052, RW 008, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 894 PK/Pdt/2025



2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum jual beli sebidang tanah yang yang dahulu terletak di Desa Gasing, Kecamatan Banyuasin I (Perw. Talang Kelapa), Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 605, Gambar Situasi Nomor 368 tahun 1979, seluas 285 m² (dua ratus delapan puluh lima meter persegi), Sertifikat Hak Milik atas nama Sufyan bin M. Umar, yang saat ini lokasi tanah tersebut terletak di Jalan Kantor Lurah, RT 52, RW 08, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kota Palembang, antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi tahun 1985;
3. Menyatakan bahwa sebidang tanah yang yang dahulu terletak di Desa Gasing Kecamatan Banyuasin I (Perw. Talang Kelapa), Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 605, Gambar Situasi Nomor 368 tahun 1979, seluas 285 m² (dua ratus delapan puluh lima meter persegi), Sertifikat Hak Milik atas nama Sufyan bin M. Umar, yang saat ini lokasi tanah tersebut terletak di Jalan Kantor Lurah, RT 52, RW 08, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kota Palembang, adalah sah milik Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang mengurus surat-surat dan atau dokumen untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah yang dahulu terletak di Desa Gasing, Kecamatan Banyuasin I (Perw. Talang Kelapa), Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 605, Gambar Situasi Nomor 368 tahun 1979, seluas 285 m² (dua ratus delapan puluh lima meter persegi), Sertifikat Hak Milik atas nama Sufyan bin M. Umar, yang saat ini lokasi tanah tersebut terletak di Jalan Kantor Lurah, RT 52, RW 08, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kota Palembang, dengan secara tanpa hak dan melawan hukum, adalah perbuatan melawan hukum;
5. Merintahkan kepada Tergugat untuk membuat kwitansi pembayaran atas sebidang tanah yang dahulu terletak di Desa Gasing, Kecamatan Banyuasin I (Perw. Talang Kelapa), Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik (Sertifikat Hak Milik) Nomor 605, Gambar Situasi Nomor 368 tahun 1979, seluas 285 m² (dua ratus delapan puluh lima



meter persegi), Sertifikat Hak Milik atas nama Sufyan bin M. Umar, yang saat ini lokasi tanah tersebut terletak di Jalan Kantor Lurah, RT 52, RW 08, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kota Palembang, yang telah diperjualbelikan antara Penggugat dengan Tergugat di tahun 1985;

6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat seluruh dokumen asli jual beli antara Tergugat dengan Sufyan bin M. Umar tahun 1985 dan surat Tanda Terima tahun 1985;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, setiap kali Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;
8. Menyatakan putusan pengadilan ini dapat segera dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi;
9. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Atau, apabila yang mulia majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang Klas 1A Khusus berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 219/Pdt.G/2022/PN.Plg, tanggal 7 Februari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum jual beli sebidang tanah yang yang dahulu terletak di Desa Gasing, Kecamatan Banyuasin I (Perw. Talang Kelapa), Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 605, Gambar Situasi Nomor 368 tahun 1979, seluas 285 m² (dua ratus delapan puluh lima meter persegi), Sertifikat Hak Milik atas nama Sufyan bin M. Umar, yang saat ini lokasi tanah tersebut terletak di Jalan Kantor Lurah, RT 52, RW 08, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kota Palembang, antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi tahun 1985;



3. Menyatakan bahwa sebidang tanah yang dahulu terletak di Desa Gasing Kecamatan Banyuasin I (Perw. Talang Kelapa), Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 605, Gambar Situasi Nomor 368 tahun 1979, seluas 285 m² (dua ratus delapan puluh lima meter persegi), Sertifikat Hak Milik atas nama Sufyan bin M. Umar, yang saat ini lokasi tanah tersebut terletak di Jalan Kantor Lurah, RT 52, RW 08, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kota Palembang, adalah sah milik Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang mengurus surat-surat dan atau dokumen untuk penerbitan sertifikat hak milik atas sebidang tanah yang dahulu terletak di Desa Gasing, Kecamatan Banyuasin I (Perw. Talang Kelapa), Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 605, Gambar Situasi Nomor 368 tahun 1979, seluas 285 m² (dua ratus delapan puluh lima meter persegi), Sertifikat Hak Milik atas nama Sufyan bin M. Umar, yang saat ini lokasi tanah tersebut terletak di Jalan Kantor Lurah, RT 52, RW 08, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kota Palembang, dengan secara tanpa hak dan melawan hukum, adalah perbuatan melawan hukum;
5. Merintahkan kepada Tergugat untuk membuat kwitansi pembayaran atas sebidang tanah yang dahulu terletak di Desa Gasing, Kecamatan Banyuasin I (Perw. Talang Kelapa) Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 605, Gambar Situasi Nomor 368 tahun 1979, seluas 285 m² (dua ratus delapan puluh lima meter persegi), Sertifikat Hak Milik atas nama Sufyan bin M. Umar, yang saat ini lokasi tanah tersebut terletak di Jalan Kantor Lurah, RT 52, RW 08, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kota Palembang, yang telah diperjualbelikan antara Penggugat dengan Tergugat di tahun 1985;
6. Menghukum Tergugat agar membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.215.000,00 (satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;



Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Palembang telah memberikan Putusan Nomor 30/PDT/2023/PT PLG, tanggal 10 Mei 2023, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 219/Pdt.G/2022/PN Plg., tanggal 7 Februari 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat kasasi, permohonan kasasi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 4536/Pdt/2023, tanggal 21 Desember 2023;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 4536/Pdt/2023, tanggal 21 Desember 2023, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon peninjauan kembali pada tanggal 27 Maret 2024, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2024, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 6 Mei 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 5/Pdt/PK/2024/PN.Plg, *juncto* Nomor 219/Pdt.G/2022/PN Plg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 6 Mei 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 894 PK/Pdt/2025



Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 6 Mei 2024, merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan atau kekeliruan hakim kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima serta mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Tjik Aman bin Abdul Rahman tersebut untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4536/K/Pdt/2023, tanggal 21 Desember 2023;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 219/Pdt.G/2022/PN Plg, tanggal 7 Februari 2023;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum jual beli sebidang tanah yang yang dahulu terletak di Desa Gasing, Kecamatan Banyuasin I (Perw. Talang Kelapa), Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 605, Gambar Situasi Nomor 368 tahun 1979, seluas 285 m² (dua ratus delapan puluh lima meter persegi), Sertifikat Hak Milik atas nama Sufyan bin M. Umar, yang saat ini lokasi tanah tersebut terletak di Jalan Kantor Lurah, RT 52, RW 08, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kota Palembang, antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi tahun 1985;
3. Menyatakan bahwa sebidang tanah yang yang dahulu terletak di Desa Gasing Kecamatan Banyuasin I (Perw. Talang Kelapa), Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 605, Gambar Situasi Nomor 368 tahun 1979, seluas 285 m² (dua ratus delapan puluh lima meter persegi), Sertifikat Hak Milik atas nama Sufyan bin M. Umar, yang saat ini lokasi tanah tersebut terletak di Jalan Kantor Lurah, RT 52, RW 08, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kota Palembang, adalah sah milik Penggugat;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 894 PK/Pdt/2025



4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang mengurus surat-surat dan atau dokumen untuk penerbitan sertifikat hak milik atas sebidang tanah yang dahulu terletak di Desa Gasing, Kecamatan Banyuasin I (Perw. Talang Kelapa), Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 605, Gambar Situasi Nomor 368 tahun 1979, seluas 285 m² (dua ratus delapan puluh lima meter persegi), Sertifikat Hak Milik atas nama Sufyan bin M. Umar yang saat ini lokasi tanah tersebut terletak di Jalan Kantor Lurah, RT 52, RW 08, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kota Palembang, dengan secara tanpa hak dan melawan hukum, adalah perbuatan melawan hukum;
 5. Merintahkan kepada Tergugat untuk membuat kwitansi pembayaran atas sebidang tanah yang dahulu terletak di Desa Gasing, Kecamatan Banyuasin I (Perw. Talang Kelapa), Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 605, Gambar Situasi Nomor 368 tahun 1979, seluas 285 m² (dua ratus delapan puluh lima meter persegi), Sertifikat Hak Milik atas nama Sufyan bin M. Umar, yang saat ini lokasi tanah tersebut terletak di Jalan Kantor Lurah, RT 52, RW 08, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kota Palembang, yang telah diperjualbelikan antara Penggugat dengan Tergugat di tahun 1985;
 6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat seluruh dokumen asli jual beli antara Tergugat dengan Sufyan bin M. Umar tahun 1985 dan Surat Tanda Terima tahun 1985;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, setiap kali Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;
 8. Menyatakan putusan pengadilan ini dapat segera dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi;
 9. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Subsida:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik ini demi tegaknya hukum ditengah-tengah masyarakat kecil dengan ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 20 Mei 2024, yang pada intinya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah mempelajari dan memeriksa memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan *Judex Juris* sehingga alasan-alasan peninjauan kembali pada dasarnya berisi perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat dengan *Judex Juris* dalam menilai status kepemilikan atas objek sengketa, perbedaan mana bukan merupakan kekhilafan dan/atau kekeliruan putusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Bahwa ketentuan Pasal 19 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang Undang Pokok Agraria *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah pada pokoknya mengatur peralihan suatu hak kepemilikan atas tanah yang bersertifikat haruslah dibuktikan dengan akta jual beli yang sah yang diatur menurut ketentuan undang-undang yang berlaku;
3. Bahwa tidak terdapat bukti kuat yang menunjukkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 894 PK/Pdt/2025



dibeli dari Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat, karena alat bukti surat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 605/Gasing, tanggal 3 Maret 1980, atas nama Sufyan bin M. Umar, tidak dapat ditunjukkan aslinya, hanya berupa fotokopi, demikian pula alat bukti berupa *print out* rangkuman percakapan antara Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat dengan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat melalui telepon, bukan merupakan alat bukti kepemilikan, serta saksi-saksi yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat tidak mengetahui adanya jual beli objek sengketa antara Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat (pembeli) dengan Termohon Kasasi dahulu Tergugat (penjual), sehingga gugatan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali TJIK AMAN bin ABDUL RAHMAN, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **TJIK AMAN bin ABDUL RAHMAN**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 Oktober 2025 oleh Syamsul Ma'arif, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Lucas Prakoso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Agus Subroto, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Supid Arso Hananto, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Lucas Prakoso

Syamsul Ma'arif

Ttd./

Agus Subroto

Panitera Pengganti,

Ttd./

Supid Arso Hananto

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u> +
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710198512 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 894 PK/Pdt/2025